

1500431-41.2019.8.26.0471

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JORGE PANSERINI

Comarca: Porto Feliz

Foro: Foro de Porto Feliz

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2185654/2019 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 3529207 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 928/19/511 - DEL.POL.PORTO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Feliz

Foro de Porto Feliz

1ª Vara

Avenida José Maurino, 252, Porto Feliz-SP - cep 18540-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500431-41.2019.8.26.0471 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500431-41.2019.8.26.0471

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2185654/2019 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 3529207 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 928/19/511 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 2185654 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 928/19/511 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 2185654 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 928/19/511 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 2185654 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 928/19/511 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 2185654 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 928/19/511 - DEL.POL.PORTO FELIZ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAIANE MACHADO DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. JORGE PANSERINI

Vistos etc.

DAIANE MACHADO DA SILVA foi denunciada como incurso no artigo 33 caput combinado com o 40, VI, da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas) porque em 26 de fevereiro de 2019, durante o período da tarde (por volta de 15h44), na Rua João Vicente Ferreira, 140, Jardim Santa Elisa, nesta cidade e comarca de Porto Feliz/SP, trazia consigo para fins de traficância, 21 porções de cocaína, com peso bruto de aproximadamente 11,78g e peso líquido de aproximadamente 10,66g; e 26 porções de maconha, com peso bruto de aproximadamente 138,78g e peso líquido de aproximadamente 131,62g, conforme laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 39/42, substâncias essas consideradas entorpecentes e causadoras de dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, prática essa que envolvia o adolescente Guilherme Augusto da Silva, nascido em 5 de novembro de 2002.

Recebida a denúncia (fls. 80), a ré foi citada (fls. 102) e apresentou defesa escrita (fls. 110/111). O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 114). Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação e duas de defesa e a ré foi interrogada.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia e a Defesa a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas ou a desclassificação para uso próprio ou ainda o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a redução da pena.

Relatados, decido.

A denúncia narra que a ré e seu filho adolescente Guilherme Augusto da Silva, nascido em 5 de novembro de 2002, estavam posicionados na Rua João Vicente Ferreira, 140, Jardim Santa Elisa, Porto Feliz/SP, a fim de juntos desenvolverem espúria traficância de drogas. Na oportunidade, GUILHERME e DAIANE traziam consigo, em conjunto, as 21 porções de cocaína e as 26 porções de maconha. GUILHERME também portava R\$ 160,00 em dinheiro, produto da venda de drogas. Policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, ocasião em que divisaram GUILHERME e DAIANE juntos no sobredito logradouro. Ao notar a aproximação da polícia, DAIANE entregou as drogas acima descritas a GUILHERME. A dupla foi abordada, ocasião em que, com GUILHERME, os policiais localizaram e apreenderam as drogas e o dinheiro. É certo que as drogas apreendidas pertenciam a GUILHERME e a DAIANE e se destinavam à espúria traficância. A ação criminosa envolvia o adolescente GUILHERME AUGUSTO DA SILVA, com quem a denunciada agia em concurso.

A materialidade do delito foi comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 39/42, que apresentou resultado positivo para 21 porções de cocaína com peso líquido total de 10,66 gramas e 26 porções de maconha (Cannabis sativa L), com o peso líquido total de 131,62 gramas, evidenciada a presença do tetrahydrocannabinol, responsável pelos principais efeitos farmacológicos da droga. A ré negou a acusação, dizendo que estava na cozinha de sua residência, localizada na Rua João Vicente, no Jardim Santa Elisa, quando policiais militares pularam o muro de sua casa e apreenderam seu filho Guilherme portando maconha no corredor da casa; e ao sair no corredor visualizou seu filho sendo algemado e conduzido até a viatura, negando assim ter entregue ou recebido de seu filho no momento da abordagem qualquer tipo de droga.

Os dois policiais militares ouvidos confirmaram os termos da denúncia, dizendo que, em patrulhamento, visualizaram a ré, através de uma porta entreaberta que dá para sua residência, entregando um pacote para o filho dela. No momento que adentraram na rua ela lançou o pacote na mão do filho e correu para os fundos. Abordaram o filho da ré com 26 porções de maconha, 21 de cocaína e R\$160 em seu bolso. Em abordagem a Daiane, nada foi encontrado com ela. A casa em que eles estavam é conhecida como ponto de entorpecente. Eles residiam no local e estavam no corredor da residência no momento da ocorrência.

A testemunha Ariane Cristina de Arruda, disse que estava almoçando na residência da acusada quando policiais militares pularam o muro da casa e apreenderam Guilherme; ressalta que nesse momento estava na cozinha da residência, junto com Daiane, e ao sair no corredor visualizou Guilherme sendo algemado e conduzido até a viatura; que não viu se Guilherme estava com droga; que Daiane não portava droga e tampouco entregou algo para Guilherme, visto que os policiais não deixaram Daiane se aproximar de Guilherme, e logo após a apreensão ele imediatamente foi conduzido para delegacia.

Por um lado, o testemunho dos policiais militares merece credibilidade, pois são funcionários públicos que agiram no exercício de suas funções e prestaram depoimentos como testemunhas compromissadas, não se apurando que tivessem interesse em falsear a verdade para prejudicar a acusada. Outrossim, não houve contradição ou alegação de impedimento ou suspeição.

Por outro lado, não menos crédito merece a testemunha de defesa, vizinha da ré e sem interesse na causa, que também prestou depoimento sob compromisso, não havendo justificativa para se desacreditar seu testemunho.

É sintomático que a ré não tenha sido presa em flagrante e nem mesmo indiciada de plano.

Diante desse quadro, a proclamação do non liquet é a medida que melhor se amolda aos interesses da Justiça.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO a acusada DAIANE MACHADO DA SILVA com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, da acusação que lhe foi feita.

P. R. I. C.

Porto Feliz, 31 de maio de 2022.

JORGE PANSERINI - Juiz de Direito

(Assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006, conforme impressão à margem do documento).